

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

5935/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הסדרת ההפעלה של מכת"זית ותיעוד חזותי של ההפעלה),
התשפ"ה-2025

הוספת סעיף 89א 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971¹, אחרי סעיף 89 יבוא:

"שימוש במכונית 89א. (א) שימוש במכונית להתזת מים (בסעיף זה – להתזת מים לפיזור מכת"זית) לשם פיזור הפגנה, ייעשה באמצעות הפגנה ותיעוד חזותי מים נקיים בלבד ללא תוספת חומר, ובכלל זה ללא תוספת של צבע או ריח.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח הכללי של משטרת ישראל להתיר שימוש במכת"זית עם תוספת חומר, באירוע הפרת סדר שהתקיים בו אחד מאלה:

(1) האירוע מפריע לתנועת כוחות צבא הגנה לישראל בציר תנועה הדרוש להם באופן מיידי לשם פעולות לחימה;

(2) האירוע גורם לחסימת גישה ליישוב, ומעמיד את תושבי היישוב בסכנה ממשית;

(3) יש באירוע סכנה ממשית ומידית לביטחונם של אזרחים או כוחות הביטחון.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

(ג) שימוש במכת"זית כאמור בסעיף קטן (א),
יתועד בתיעוד חזותי, כך שתתאפשר צפייה,
ברזולוציה הולמת, ברגע הפעלת האמצעי; בסעיף
זה, "תיעוד חזותי" – תיעוד בהקלטת תמונה וקול,
בשילוב.

(ד) אדם הטוען כי נפגע או ניזוק מפעולת
מכת"זית בהפגנה, רשאי לפנות למשטרה ולקבל
ממנה את התיעוד החזותי.

(ה) התיעוד החזותי יועבר לפונה כאמור בסעיף
קטן (ד) בתוך 7 ימים מיום הפנייה.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), ראתה
המשטרה שהעברת התיעוד החזותי עלולה לפגוע
בחקירה, בביטחון המדינה או בשלום הציבור,
רשאית המשטרה לפנות לבית המשפט לשם עיכוב
העברת התיעוד החזותי עד להסרת המניעה.

(ז) תיעוד חזותי כאמור בסעיף קטן (ב) יישמר
במשך 3 שנים."

דברי הסבר

בשנים האחרונות משטרת ישראל משתמשת במכונת להתזת מים לפיזור הפגנות (להלן – מכת"זית) בתדירות גבוהה. למרות שנהלי המשטרה מסדירים את הפעלת המכת"זית באופן מידתי כדי לא לפגוע בחפים מפשע, מתיעודים רבים עולה כי לעיתים קרובות השוטרים לא פועלים בהתאם לנהלים ופוגעים פגיעה קשה ובלתי מידתית במפגינים ובעוברי אורח בלתי מעורבים שעברו לתומם ברחוב, ובמקרים רבים אף בקשישים ובילדים – בניגוד לנוהל המשטרה.

בנוסף, במקרים רבים המשטרה משתמשת בנוזל עם צבע וריח רע ("בואש"), שמותו בניגוד להנחיות גם לעבר בתים וחצרות, כאשר הריח נותר באוויר במשך ימים רבים ופוגע באלפי תושבים חפים מפשע. לאור האמור, מוצע לקבוע כי כל הפעלה של מכת"זית תבוצע באמצעות מים נקיים בלבד ללא שום תוספת של חומר כצבע וריח, ובעת ההפעלה תופעל באופן אוטומטי מצלמת וידאו שתתעד את פעולת ההתזה. התיעוד יישמר במשטרה במשך 3 שנים מיום האירוע.

יחד עם זאת, מוצע לקבוע מקרים חריגים שבהם יתאפשר שימוש בתוספת חומר של צבע או ריח באירוע ביטחוני, והכול בהתאם להחלטת המפקח הכללי של משטרת ישראל.

לפי המוצע, אדם שטוען שהוא ניזוק מהפעלת המכת"זית, יוכל לדרוש מהמשטרה את התיעוד החזותי, כך שבמקרה בו המשטרה לא פעלה כדין, ניתן יהיה להגיש תלונה למחלקה לחקירות שוטרים וכן תביעת נזיקין לבית המשפט.

עוד מוצע לקבוע שהתיעוד החזותי יועבר למבקש בתוך שבוע, כאשר במקרים חריגים בהם יש חשש לפגיעה בחקירה, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה תוכל המשטרה לבקש מבית המשפט לעכב את העברת התיעוד עד לאחר הסרת החשש.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3041/24) ועל ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/3753/24) ועל שולחן הכנסת העשרים

וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/333), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/335), על ידי חברי הכנסת נעמה לזימי ואחמד טיבי (פ/25/3862), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/25/4040), על ידי חבר הכנסת אליהו ברוכי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/4723) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/25/5665).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בתמוז התשפ"ה (30.06.2025)